

Merkblatt 3:

Die Einwilligungskriterien und andere Grundlagen der Rechtmäßigkeit

Die Einwilligung der betroffenen Person ist definiert als „jede freiwillig für den bestimmten Fall, in informierter Weise und unmissverständlich abgegebene Willensbekundung in Form einer Erklärung oder einer sonstigen eindeutigen bestätigenden Handlung, mit der die betroffene Person zu verstehen gibt, dass sie mit der Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten einverstanden ist“ (Art. 4.11 DSGVO). Um gültig zu sein, muss die Einwilligung der betroffenen Person daher verschiedene Merkmale aufweisen.

- Die Einwilligung muss „freiwillig“ sein. Die betroffene Person muss eine echte Wahl haben und in der Lage sein, ihre Einwilligung zu verweigern oder zu widerrufen, ohne Nachteile zu erleiden.
- Die Einwilligung muss „spezifisch“ sein. Eine Einwilligung muss einem bestimmten und im Voraus festgelegten Zweck entsprechen. Wenn eine Verarbeitung mehr als einen Zweck hat, muss die Person in der Lage sein, jedem dieser Zwecke zuzustimmen.
- Die Einwilligung muss „in informierter Weise“ erteilt werden. Damit die Einwilligung in Kenntnis der Sachlage erteilt werden kann, muss die betroffene Person über die Identität des Verantwortlichen und die Zwecke der Verarbeitung, für die ihre Daten bestimmt sind, informiert werden. Darüber hinaus sollte im Einwilligungsformular klargestellt werden, dass die Person das Recht hat, ihre Einwilligung jederzeit zu widerrufen. Die bereitgestellten Informationen müssen es der betroffenen Person ermöglichen, zu verstehen, was mit ihren Daten geschehen wird. Zu diesem Zweck sollten die Informationen nicht in allgemeinen Hinweisen «ertränkt» werden.
- Die Einwilligung muss „eindeutig“ sein. Die Einwilligung muss unmissverständlich durch eine eindeutige bestätigende Handlung erteilt

werden, mit der die betroffene Person in freiwilliger, spezifischer, informierter und unmissverständlicher Weise ihr Einverständnis mit der Verarbeitung der sie betreffenden Daten zum Ausdruck bringt. Diese **eindeutige positive Handlung** kann in Form einer schriftlichen Erklärung, auch elektronisch, erfolgen. Dies könnte auch durch Ankreuzen eines Kästchens beim Besuch einer Website oder durch Auswahl bestimmter technischer Parameter für Online-Dienste erfolgen. Die **Einwilligung kann auch mündlich erteilt werden**, sofern der Verantwortliche nachweisen kann, dass die betroffene Person in die Verarbeitung der Daten eingewilligt hat.



Merkblatt 3:

Die Einwilligungskriterien und andere Grundlagen der Rechtmäßigkeit

Die 6 Rechtsgrundlagen (Art. 6.1 DSGVO)

- 1.** Die betroffene Person hat ihre Einwilligung zu der Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten für einen oder mehrere bestimmte Zwecke gegeben.
- 2.** Die Verarbeitung ist für die Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertragspartei die betroffene Person ist, oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich, die auf Anfrage der betroffenen Person erfolgen.
- 3.** Die Verarbeitung ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich, der der Verantwortliche unterliegt.
- 4.** Die Verarbeitung ist erforderlich, um lebenswichtige Interessen der betroffenen Person oder einer anderen natürlichen Person zu schützen.
- 5.** Die Verarbeitung ist für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen wurde.
- 6.** Die Verarbeitung ist zur Wahrung der berechtigten Interessen des Verantwortlichen oder eines Dritten erforderlich, sofern nicht die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, überwiegen, insbesondere dann, wenn es sich bei der betroffenen Person um ein Kind handelt.



Beispiele für eine unmissverständliche Einwilligung:

- Die Kontrollkästchen sind vorgekreuzt oder vorkaktiviert.
- Die Zustimmung ergibt sich aus der allgemeinen Annahme eines Vertrags oder von Nutzungsbedingungen für eine Dienstleistung.
- Die Einwilligung ist das Ergebnis der Untätigkeit oder des Schweigens der betroffenen Person oder ihrer bloßen Nutzung eines Dienstes (die stillschweigende Zustimmung wird nicht als gültig anerkannt, z. B. Scrolling).

